

1500422-55.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2042647/2022 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 23017846 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 320/22/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2042647 - DEL.POL.SANTANA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaiba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500422-55.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500422-55.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2042647/2022 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 23017846 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 320/22/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2042647 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

WILLIAN SANTOS DA COSTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de WILLIAN SANTOS DA COSTA, devidamente qualificado nos autos. Alega o autor que, no dia 14 de fevereiro de 2022, por volta das 20h48min, na Estrada Jaguari, altura do nº 07, Santana de

Parnaíba, o réu trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 43 (quarenta e três) porções de maconha, com peso líquido de 198,55g; 148 (cento e quarenta e oito) porções de cocaína, com peso líquido de 50,1 g; 66 (sessenta e seis) porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 13,42g, bem como a quantia de R\$ 301,00 (trezentos e um reais), produto da venda do entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.1.) Segundo consta da denúncia, durante patrulhamento de rotina pelo local, Guardas Cíveis Municipais avistaram o DENUNCIADO em atitude suspeita, tendo este corrido com uma sacola e se jogado dentro de um córrego ao perceber a aproximação da viatura. Diante disso, houveram por bem abordá-lo.

1.2.) Em poder de WILLIAN nada foi encontrado. No entanto, dentro da sacola havia 43 porções de maconha; 148 porções de cocaína, 66 porções de cocaína na forma de crack, uma balança pequena de precisão e a quantia de R\$ 301,00.

1.3.) Questionado, o DENUNCIADO confessou informalmente aos Guardas que estava traficando no local na companhia de outras duas pessoas. Interrogado formalmente às fls. 12, no entanto, o denunciado alegou ser apenas usuário de drogas.

1.4.) Todavia, a apreensão dos entorpecentes, o local, o qual é utilizado para fins de traficância, juntamente com as demais circunstâncias fáticas que culminaram na prisão, demonstram que as drogas se destinavam efetivamente ao consumo de terceiros.

1.5.) Estaria o réu, portanto, incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2.) Constam do inquérito policial o auto de prisão em flagrante (fls.05/06), o boletim de ocorrência (fls.07/09), o auto de exibição e apreensão (fls.10/11) e o laudo de constatação preliminar de substância entorpecente (fls.23/25).

2.1.) O laudo toxicológico definitivo foi acostado às fls.57/59, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína, crack e maconha.

3.) O réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls.90/92), mas, a decisão de fls.100/102 recebeu a peça acusatória.

4.) Em instrução, foram ouvidas três testemunhas arroladas pelas partes (fls.130, 157/158).

5.) Interrogado, o réu negou a prática delitiva aduzindo que estava retornando de seu trabalho, por volta das 18h30min, e ao atravessar a rua foi abordado pelos guardas municipais, porque atravessou correndo para desviar da viatura que estava em alta velocidade. Em seguida, outra guarnição apareceu no local com a balança, o dinheiro e os entorpecentes apreendidos, os quais lhe eram desconhecidos. Por fim, rechaçou a versão apresentada inicialmente à Autoridade Policial (fls.154).

6.) Vieram alegações finais orais, nas quais o autor pugnou pela procedência da ação. Na dosimetria da pena, requereu a elevação da pena base pela elevada quantidade e diversidade de entorpecentes, a agravação da reincidência e a inaplicabilidade do redutor previsto no art. 33, § 4º, da LD. Por fim, pugnou pela fixação do regime inicial fechado e o perdimento dos valores apreendidos.

7.) O réu, por sua memoriais, pugnou pela absolvição ante a fragilidade do conjunto probatório (fls.161/168)

Este é o sucinto relatório.
Fundamento.

8.) A ação é procedente.

9.) Encerrada a instrução, restou constatado, à exaustão, que o réu trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 43 (quarenta e três) porções de maconha, com peso líquido de 198,55g; 148 (cento e quarenta e oito) porções de cocaína, com peso líquido de 50,1 g; 66 (sessenta e seis) porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 13,42g, bem como a quantia de R\$ 301,00 (trezentos e um reais), produto da venda do entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

10.) A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.05/06), pelo boletim de ocorrência (fls.07/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls.10/11), pelo laudo de constatação preliminar de substância entorpecente (fls.23/25) e pelo laudo toxicológico definitivo, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína, crack e maconha (fls.57/59), a par da prova oral.

11.) Quanto à autoria, dúvidas não restam em apontá-la na direção do réu, não obstante a lúdica e inverossímil versão apresentada. Vejamos.

11.1.) Marcos, guarda municipal, ouvido às fls.130, relatou que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, o qual é conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o réu que empreendeu fuga, vindo a se jogar num córrego para evitar a abordagem, sendo detido após buscas pelo local. Em busca pessoal, foi encontrado dentro da sacola que ele estava carregando 43 porções de maconha, 148 de cocaína e 66 de crack, todas já fracionadas para a venda, além de R\$ 300,00 em notas trocadas e uma balança de precisão. Ao ser indagado, o réu confessou informalmente que estava traficando no local juntamente com outros dois indivíduos, os quais não foram localizados. Nesta toada temos o depoimento de Marcelo, também guarda municipal, ouvido às fls.158.

11.2.) Consigne-se que o depoimento do agente deve ser tido verdadeiro, pois, além de ser harmônico com as demais provas colhidas nos autos, não há prova de que intente incriminar inocente. Pelo contrário, constata-se que o esclarecimento do delito decorreu de ato de ofício do miliciano, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidor público que narra fatos constatados no exercício de sua função. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência:

" (...) não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade processual ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito." (TJSP; Apelação Criminal 0001674-12.2018.8.26.0542; Relator (a): Euvaldo Chaib; Data do Julgamento: 29/04/2022)

12.) Noutra banda, Edson, ouvido às fls.157, relatou não ter presenciado os fatos, tendo se limitado a aduzir que conhece o réu, pois residem no mesmo bairro, e que eles trabalharam juntos numa obra, sendo o réu seu ajudante.

13.) Com efeito, não obstante o esforço da combativa defesa, a versão de que o réu estava retornando de seu trabalho restou isolada nos autos, tampouco merece crédito a negativa de que não teria caído no córrego conforme informado pelos policiais. Pelo contrário. Conquanto das fotografias acostadas às fls.148/152 não seja possível verificar vestígio de sujeira referente a sua passagem pelo córrego,

observa-se inúmeras tatuagens, inclusive a de um palhaço em sua perna esquerda (fls.152), das quais se infere sua ligação com o crime organizado.

13.1.) Outrossim, importante destacar a modificação das versões apresentadas, tendo o réu refutado integralmente a versão apresentada à Autoridade Policial, o que corrobora a fragilidade da narrativa proposta em juízo (fls.16).

14.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, não havendo que se falar em absolvição.

15.) Ademais, impossível a aplicação do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, porquanto na hipótese dos autos, não se trata de pequeno e ocasional traficante, mas, sim de pessoa dedicada ao crime, tanto que é reincidente específico (fls.29/30).

Decido.

16.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR o réu WILLIAN SANTOS DA COSTA como incurso nas penas do Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

17.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68, do Código Penal e do Art.42 da Lei nº 11.343/06, passo a dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade: para o efeito do montante da pena, é a medida, o grau de reprovabilidade, a intensidade do dolo da conduta do agente, a qual considero ser elevada, pois, o réu possuía mais de 250 porções de drogas, divididas entre maconha, cocaína e crack, que seriam suficientes para abastecer o tráfico de entorpecentes da região por um período considerável, além de uma balança de precisão, pelo que entendo devido um aumento de 06 meses à pena base.

b) Antecedentes: São os fatos e episódios próximos e remotos da vida pregressa do agente, sendo que no presente caso, trata-se de reincidente o que será apreciado oportunamente.

c) Conduta Social: É a interação do acusado com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos), e no caso vertente, nada a considerar.

d) Personalidade do Agente: É a síntese das qualidades morais do agente, bem como seu perfil psicológico, e, no caso presente, constata-se que o réu, mesmo diante do direito constitucional de permanecer calado, demonstrou personalidade audaciosa e desafiadora, optando pelo perjúrio, tentando, de qualquer forma, eximir-se da responsabilidade penal, sustentando que os guardas municipais haviam forjado o flagrante contra ele, pois, estaria tão somente transitando pelo local enquanto retornava do seu trabalho, versão que destoa do robusto conjunto probatório, revelando grave falha de caráter e óbvia intenção de frustrar a responsabilização pelos seus graves atos, bem como incriminar terceiros. A verdade foi relativizada para sua conveniência.

d.2.) Neste ponto, como bem destacado pelo promotor de justiça Andre Wagner Melgaço Reis, oportuno transcrever a crítica de NELSON HUNGRIA ("A diagnose da mentira" in Novas Questões-Jurídico Penais, Editora Nacional de Direito, 1945, p. 233), que já asseverava, com grande veemência, "que, desgraçadamente, a mentira é um dos mais constantes fatores de perturbação da Justiça Criminal ou um dos mais eficientes recursos tendentes à impunidade dos que delinquem. Sempre foram fiéis aliados o crime e a mentira". (REIS, André Wagner Melgaço. A mentira do réu e a dosimetria da pena. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 21, n. 4670, 14 abr. 2016. Disponível em: . Acesso em: 8 fev. 2019.

d.3.) É certo que o direito ao silêncio, facultado ao réu a fim de evitar que se autoincrimine (nemo tenetur se detegere), encontra respaldo na Constituição Federal

(CF, art. 5º, LXIII). Todavia, dele jamais se pode extrair o direito de mentir, pois, a mentira representa verdadeira fraude processual, não podendo o Estado ser complacente com este tipo de comportamento vil e abjeto, que pode levar ao erro judiciário, desmoralizando, assim, a própria Justiça. Uma coisa é permanecer em silêncio, ato nitidamente omissivo; outra bem diferente é mentir e acusar outros de mentirosos, conduta altamente ativa, antiética e contrária aos valores mais comezinhos da sociedade, não nos parecendo, assim, que exista uma garantia ao suposto direito.

d.4.) Na redação original do CPP (1941), constava do Art. 186 que, antes de iniciado o interrogatório, o juiz deveria advertir o réu que, embora não estivesse obrigado a responder às perguntas que lhe fossem formuladas, o seu silêncio poderia ser interpretado em prejuízo da própria defesa. Destarte, se antes o silêncio poderia prejudicar o réu, que não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, surgia lógico que no Brasil o réu poderia mentir. Ocorre que, a Constituição de 1988 assegura ao réu o direito ao silêncio, sem ressalvas, ao passo que o Art. 186 do CPP, alterado em 2003, expressamente prevê que o silêncio não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa, pelo que não há mais lastro lógico/jurídico para se sustentar um “direito à mentira”.

d.5.) Como bem pontuou o colega Fernando Augusto Chacha de Rezende, juiz de Direito no Tribunal de Justiça de Goiás: “(...) se a pena deve ter caráter, eminentemente, ressocializador (vertente dúplice – prevenção geral/especial e repressão) maior penalidade deve ter aquele que deixa de utilizar-se de instituto legítimo e constitucionalmente previsto da não autoincriminação (silêncio) para, inadvertidamente, obter (em conduta positiva) situações que destoem, por completo, da realidade fática probatória.” (Revista Consultor Jurídico, 20 de setembro de 2017, 12h00). Neste sentido:

“A regra insculpida no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal (o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, ...) assegura ao acusado o direito ao silêncio, que tem dupla faceta. Garante que o interrogando não seja forçado a pronunciar-se afastando definitivamente a prática da obtenção de informação contra a vontade de quem responde criminalmente em persecução penal e obsta a valoração prejudicial ao réu do exercício desse direito de calar-se. Houvesse a possibilidade de extrair prejuízo à defesa pela escolha do permanecer silente no interrogatório, essa preferência não caracterizaria um direito, mas teria a natureza jurídica de mera faculdade. Uma vez optado por apresentar versão sobre os fatos, todavia, o interrogatório passa a integrar o conjunto probatório e, conseqüentemente, fica sujeito a valoração, seja benéfica ou maléfica aos interesses da defesa. Em outras palavras, a regra constitucional do respeito ao silêncio deixa de ter relevância com o efetivo exercício da auto-defesa, do direito de ser ouvido pelo juiz sem interposta pessoa. A preferência do acusado pelo pronunciamento em interrogatório acarreta a obrigação do magistrado de ouvi-lo e de valorar a versão que apresentar, beneficiando-o ou prejudicando-o, na medida em que a palavra do acusado, como as demais colhidas em juízo, não está imune ao princípio da persuasão racional. Assim, se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária a convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inverdade podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a inverdade” (TJSP; Apelação Criminal 9056896-37.2005.8.26.0000; Relator: José Raul Gavião de Almeida; 6ª Câmara de Direito Criminal; Data de Registro: 22/05/2006). “(...) Direito ao silêncio. Impossibilidade do réu ser prejudicado por se manter silente - Possibilidade de ser valorado o teor do interrogatório contra o réu, inexistindo o direito à mentira.” (TJSP; Apelação Criminal 9228927-63.2005.8.26.0000; Relator (a): José Raul Gavião de Almeida; 6ª Câmara de Direito Criminal; Data de Registro: 20/06/2007)

d.6.) O promotor de justiça Andre Wagner Melgaço Reis destaca que “(...) o réu, em seu interrogatório, tem a livre autonomia para trilhar três caminhos. Pode ele confessar a prática do crime, contribuindo com a “busca da verdade real” e,

consequentemente, com a Justiça, fato que implicará na redução de sua pena, por força da incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP. Pode, também, ficar em silêncio, fato que não resultará em qualquer prejuízo para ele. No entanto, caso resolva falar perante o Juiz, jamais poderá mentir, pois a lei não lhe confere tal "direito", cabendo a ele, tão somente, dizer a verdade, pois às partes é exigível o dever de lealdade processual. Dessa forma, caso opte pela mentira, com nítida intenção de induzir o julgador a erro, deve sua pena-base ser majorada, com fundamento em sua personalidade negativa (CP, art. 59), pois reveladora de um caráter distorcido, de ausência de senso moral e de uma índole desviada. (REIS, André Wagner Melgaço. A mentira do réu e a dosimetria da pena. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 21, n. 4670, 14 abr. 2016. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/47119>. Acesso em: 8 fev. 2019).

d.7.) Desta forma, aumento a pena base em 06 meses à pena base.

e) Motivos do crime: São os precedentes psicológicos propulsores da conduta. No caso vertente, observa-se que não há elementos para a sua aferição.

f) Circunstâncias do crime: São todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução. Nada a considerar.

g) Consequências do crime: dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. No caso vertente, observa-se que os atos trouxeram somente as consequências regulares de um tráfico de entorpecente.

17.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

18.) Agravantes e atenuantes: em face da reincidência específica, exaspero a pena do réu em 1/5, fixando-a em 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e 720 dias-multa, na forma acima descrita.

19.) Causas de aumento e diminuição de pena: não há.

20.) Destarte, ausentes outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena do réu WILLIAN SANTOS DA COSTA em 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, e 720 dias-multa, tornando-a definitiva.

21.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, mesmo considerando o tempo de prisão preventiva, nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a hediondo. Ainda, trata-se de reincidente específico.

22.) Apelar em liberdade: o réu não tem direito, eis que respondeu preso ao processo e assim deverá continuar, pois, a apresente sentença acentuou o requisito da garantia da ordem pública, e fez emergir o requisito garantia da aplicação da lei penal. A jurisprudência pátria tem entendido que estando o réu preso e sobrevindo condenação, deve permanecer nessa condição. Expeça-se mandado de prisão.

23.) Por fim, declaro o perdimento, em favor da UNIÃO, dos valores apreendidos.

24.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.

Santana de Parnaíba, 21 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA